



PUTUSAN

Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO MULIYO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai Km 15 Gang Tiga Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidikan perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidikan perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Penetapan Nomor 726/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Perpanjangan Pertama) berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 11 Januari 2024 sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Perpanjangan Kedua) berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 13 Februari 2024 sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. Hj. Erllina,SH, 2. Elfida,SH, 3.Sri Wahyuni S.,SH, 4. Desi Riana Harahap,SH.,MH, 5. K.Sri Megamawati,SH, 6. Rachmad Junaidi, SH. 7. Daniel Lumbantobing,SH dan 8.Ray Gafizh,SH para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JOKO MULIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan yang mengakibatkan kematian “ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana (Dakwaan Kedua)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO MULIYO** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju terusan warna merah
- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Lembar kwintasi pembayaran Handphone senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Buah batak
- 1 (satu) Buah baju warna coklat
- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Xenia BK 1088 IW Warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi SAPTA KURNIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidana semula dan demikian juga Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan bunyi Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-765/Eoh.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2023 berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **JOKO MULIYO** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Klambir V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia , atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah di Jalan Medan Binjai Km 15 Gang Tiga Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk mencari pekerjaan setiba pada pukul 09.30 wib, Terdakwa sampai di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jatinegara Taman PGRI Kota Binjai dan Terdakwa duduk ditaman PGRI tiba-tiba datang saksi T.DEWI MAISARAH selaku petugas kebersihan taman PGRI lalu saksi T.DEWI MAISARAH menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat dikarenakan saksi T.DEWI MAISARAH hendak membersihkan Taman PGRI tidak berapa lama Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia No pol BK 1088 IW warna silver lalu Alm.VONDA HARIA NINGSIH membuka pintu belakang mobil untuk berjualan didalam mobil lalu Terdakwa melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan pada sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa membeli es teh kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan seharga Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa kembali ketempat duduk Terdakwa sebelumnya tidak berapa lama pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat kearah mobil jualan Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana sudah tidak ada pembeli kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu batako menyimpan disebelah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi mendekati mobil Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa membuka pintu samping mobil dan Terdakwa langsung kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan menggunakan batu batako lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dengan menutup pintu samping mobil pada saat Terdakwa kembali memukul Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana Alm.VONDA HARIA NINGSIH meronta-ronta sambil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa kembali memukul kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang dengan menggunakan batu batako sampai Alm.VONDA HARIA NINGSIH terbaring dikursi bagian tengah dan Terdakwa mengambil kunci mobil berserta uang dari dalam tas Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil ke Jalan arah medan pada saat di perjalanan Alm.VONDA HARIA NINGSIH dari arah belakang hendak bangun dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit pisau dari pinggang belakang lalu Terdakwa langsung menusuk dada dan perut Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang sehingga Alm.VONDA HARIA NINGSIH meringis kesakitan selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil dan pada sekira pukul 14.30 wib di Jalan Klambir V Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memutar arah mobil dengan kearah jalan binjai dan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut yang dimana Alm.VONDA HARIA NINGSIH sudah tidak bersuara dan tidak bergerak kemuidan Terdakwa membersihkan tetesan darah yang berada dibawah pintu mobil setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengunci mobil tersebut tidak berapa lama Terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit becak bermotor yang dikendarai oleh saksi M.ANSARI lalu Terdakwa langsung masuk kedalam becak bermotor tanpa ada pembicaraan pada jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI mengatakan kepada Terdakwa:"Mau kemana bang?"namun Terdakwa tidak berbicara melainkan Terdakwa memberikan isyarat dengan tangan untuk ke Gang Bersama belok kanan lalu saksi M.ANSARI belok kearah kanan dan masuk keg ANG Bersama dengan jarak 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI berhenti dikarenakan ada sepeda motor terparkir dipinggir jalan sehingga tidak bisa lewat dengan mengatakan:"Tidak bisa lewat ini bang", lalu Terdakwa turun dari becak dan memberikan uang sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada saksi M.ANSARI dan Terdakwa berjalan kesalah satu gang yang tidak diketahui nama gang sesampainya ditempat Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor kearah Jalan Binjai KM 18 hendak membeli baju disebuah toko setelah belanja Terdakwa pergi pada saat melintas di Jalan Medan Binjai Km12 Terdakwa berhenti di SPBU untuk mengganti baju Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat SPBU dan berlajan kearah binjai dan pada sekitar 1 (satu) km dari SPBU Terdakwa membakar baju, celana, topi dan masker yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru milik Alm.VONDA HARIA NINGSIH diaplikasi median social market place facebook dengan akun facebook bernama DEDI ISKANDAR dengan menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak berapa lama saksi IQBAL HAKIM LUBIS menchatting Terdakwa dari aplikasi market place yang mana saksi IQBAL HAKIM LUBIS menawarkan handphone dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru tidak memiliki kotak hanya memiliki charger dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 082178305482 kemudian saksi IQBAL HAKIM LUBIS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan kekeruangan handphone tersebut tidak berapa lama Terdakwa menyuruh saksi IQBAL HAKIM LUBIS menjemput 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru di Jalan Binjai Km 18 lalu saksi IQBAL HAKIM LUBIS menyetujui hal tersebut tidak berapa lama pada sekira pukul 22.30 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IQBAL HAKIM LUBIS sudah sampai ditempat setelah itu saksi IQBAL HAKIM LUBIS mengecek kondisi handphone kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IQBAL HAKIM LUBIS telah sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi IQBAL HAKIM LUBIS memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa pergi kerumah keluarga yang berada di Jalan Ayahanda Gang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juhar kota Medan setiba ditempat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba datang saksi TOGU FRANCHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian Alm.VONDA HARIA NINGSIH selanjutnya saksi TOGU FRANCHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Ismurizal, S.H.,M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Medan Helvetia tertanggal 07 Juni 2023, No.VER/44/VI/2023. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Medan Helvetia PS KAS SPKT II/B, selaku penyidik RONY H.P SITUMORANG, dengan pangkat IPTU, NRP 68040106, makan pada tanggal dua bulan Desember dua ribu pulu satu, pukul Sembilan lewat dua puluh waktu Indonesia barat, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan peemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Label Jenazah	:Tidak dijumpai Pembungkusan
Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain segi empat berwarna cokelat motif kotak-kotak berumbai disetiap sisi serta kain segi empat berwarna putih berlumuran darah
Pakaian Jenazah	: Dijumpai baju lengan panjang berwarna cokelat berlumuran darah serta celana legging berwarna hitam. Bra berwarna biru berlumuran darah, celana dalam berwarna ungu dan kaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai
Benda disamping jenazah	: Tidak dijumpai
Tanda-tanda kematian	: -
Lebam mayat	: Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan
Kaku mayat	: Dijumpai pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang mudah dilawan
Pembusukan	: Tidak dijumpai
Identitas Jenazah	:
Identifikasi Umum	:
Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut panjang hitam.	
Tanda-tanda khusus	: Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang bada seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit langsung, rambut panjang hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala bagian kanan, dijumpai luka robek pada dahi, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, dijumpai pada pipi atas kanan lua memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memar berwarna merah pada cuping hidung sebelah kanan, dijumpai lua robek pada telinga kanan bagian belakang, dijumpai lima luka nusuk pada dada sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada perut bagian kanan, dijumpai luka memar pada punggung atas bagian kanan, dijumpai luka memar paa puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kanan, dijumpai luka memarpada lengan kanan atas sisi luar, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atas sisi dalam, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atau sisi dalam, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memarberwarna kehitaman pada lengan bawah kanan sisi belakang, dijumpai luka memar berwarna merah kehitam pada punggung tangan sebelah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari tengah tangan kanan, dijumpai luka lecet pada jari tengah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari manis tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari tengah tangan kiri, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari manis tangan kiri, dijumpai pada ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai berwarna kemerahan pada selaput otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah yang luas pada permukaan jaringan otak, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan, dijumpai pada permukaan kulit dada bagian kanan enam sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh resapan darah yang luas, dijumpai darah dan bekuan-kuan darah pada rongga dada kanan, dijumpai pada sela iga keempat dan kelima, luka tusuk dan menembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai resapan darah disekitar luka tusuk tembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai pada paru kanan sisi depan resapan darah dan tiga luka tembus, dijumpai luka tusuk yang menembus kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan kantong, dijumpai luka tusuk tembus pada jantung bagian bawah, dijumpai tiga belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada perut bagian dalam sisi kanan, dijumpai dua belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada hari, empat diantaranya menembus hingga ke bagian bagian belakanan kanan, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa, ginjal berwarna pucat

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak, akibat trauma benda tajam disertai retaknya dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **JOKO MULIYO** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Klambir V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia , atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan yang mengakibatkan kematian” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah di Jalan Medan Binjai Km 15 Gang Tiga Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk mencari pekerjaan setiba pada pukul 09.30 wib, Terdakwa sampai di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jatinegara Taman PGRI Kota Binjai dan Terdakwa duduk ditaman PGRI tiba-tiba datang saksi T.DEWI MAISARAH selaku petugas kebersihan taman PGRI lalu saksi T.DEWI MAISARAH menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat dikarenakan saksi T.DEWI MAISARAH hendak membersihkan Taman PGRI tidak berapa lama Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia No pol BK 1088 IW warna silver lalu Alm.VONDA HARIA NINGSIH membuka pintu belakang mobil untuk berjualan didalam mobil lalu Terdakwa melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan pada sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa membeli es teh kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan seharga Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa kembali ketempat duduk Terdakwa sebelumnya tidak berapa lama pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat kearah mobil jualan Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana sudah tidak ada pembeli kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu batako menyimpan disebelah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi mendekati mobil Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa membuka pintu samping mobil dan Terdakwa langsung kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan menggunakan batu batako lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dengan menutup pintu samping mobil pada saat Terdakwa kembali memukul Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana Alm.VONDA HARIA NINGSIH meronta-ronta sambil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa kembali memukul kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang dengan menggunakan batu batako sampai Alm.VONDA HARIA NINGSIH

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaring dikursi bagian tengah dan Terdakwa mengambil kunci mobil berserta uang dari dalam tas Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil ke Jalan arah medan pada saat di perjalanan Alm.VONDA HARIA NINGSIH dari arah belakang hendak bangun dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit pisau dari pinggang belakang lalu Terdakwa langsung menusuk dada dan perut Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang sehingga Alm.VONDA HARIA NINGSIH meringis kesakitan selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil dan pada sekira pukul 14.30 wib di Jalan Klambir V Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memutar arah mobil dengan kearah jalan binjai dan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut yang dimana Alm.VONDA HARIA NINGSIH sudah tidak bersuara dan tidak bergerak kemudian Terdakwa membersihkan tetesan darah yang berada dibawah pintu mobil setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengunci mobil tersebut tidak berapa lama Terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit becak bermotor yang dikendarai oleh saksi M.ANSARI lalu Terdakwa langsung masuk kedalam becak bermotor tanpa ada pembicaraan pada jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI mengatakan kepada Terdakwa: "Mau kemana bang?" namun Terdakwa tidak berbicara melainkan Terdakwa memberikan isyarat dengan tangan untuk ke Gang Bersama belok kanan lalu saksi M.ANSARI belok kearah kanan dan masuk kegang ANG Bersama dengan jarak 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI berhenti dikarenakan ada sepeda motor terparkir dipinggir jalan sehingga tidak bisa lewat dengan mengatakan: "Tidak bisa lewat ini bang", lalu Terdakwa turun dari becak dan memberikan uang sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada saksi M.ANSARI dan Terdakwa berjalan kesalah satu gang yang tidak diketahui nama gang sesampainya ditempat Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor kearah Jalan Binjai KM 18 hendak membeli baju disebuah toko setelah belanja Terdakwa pergi pada saat melintas di Jalan Medan Binjai Km12 Terdakwa berhenti di SPBU untuk mengganti baju Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat SPBU dan berlajalan kearah binjai dan pada sekitar 1 (satu) km dari SPBU Terdakwa membakar baju, celana, topi dan masker yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH;

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru milik Alm.VONDA HARIA NINGSIH diaplikasi median social market place facebook dengan akun facebook bernama DEDI ISKANDAR dengan menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak berapa lama saksi IQBAL HAKIM LUBIS menchatting Terdakwa dari aplikasi market place yang mana saksi IQBAL HAKIM LUBIS menawarkan handphone dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru tidak memiliki kotak hanya memiliki charger dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 082178305482 kemudian saksi IQBAL HAKIM LUBIS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan kekerasan handphone tersebut tidak berapa lama Terdakwa menyuruh saksi IQBAL HAKIM LUBIS menjemput 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru di Jalan Binjai Km 18 lalu saksi IQBAL HAKIM LUBIS menyetujui hal tersebut tidak berapa lama pada sekira pukul 22.30 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IQBAL HAKIM LUBIS sudah sampai ditempat setelah itu saksi IQBAL HAKIM LUBIS mengecek kondisi handphone kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IQBAL HAKIM LUBIS telah sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi IQBAL HAKIM LUBIS memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa pergi kerumah keluarga yang berada di Jalan Ayahanda Gang Juhar kota Medan setiba ditempat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba datang saksi TOGU FRANTHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian Alm.VONDA HARIA NINGSIH selanjutnya saksi TOGU FRANTHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Visum-Et Repertum No. 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Ismurrizal, S.H.,M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Medan Helvetia tertanggal 07 Juni 2023, No.VER/44/VI/2023. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Medan Helvetia PS KAS SPKT II/B, selaku penyidik RONY H.P SITUMORANG, dengan pangkat IPTU, NRP 68040106, makan pada tanggal dua bulan Desember dua ribu pulu satu, pukul Sembilan lewat dua puluh waktu Indonesia barat, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan peemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Label Jenazah	: Tidak dijumpai Pembungkusan
Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain segi empat berwarna cokelat motif kotak-kotak berumbai disetiap sisi serta kain segi empat berwarna putih berlumuran darah
Pakaian Jenazah	: Dijumpai baju lengan panjang berwarna cokelat berlumuran darah serta celana legging berwarna hitam. Bra berwarna biru berlumuran darah, celana dalam berwarna ungu dan kaus kaki berwarna merah muda dengan motif lingkaran berwarna putih
Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai
Benda disamping jenazah	: Tidak dijumpai
Tanda-tanda kematian	: -
Lebam mayat	: Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaku mayat : Dijumpai pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang mudah dilawan

Pembusukan : Tidak dijumpai

Identitas Jenazah :

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut panjang hitam.

Tanda-tanda khusus : Tidak dijumpai

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit langsung, rambut panjang hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala bagian kanan, dijumpai luka robek pada dahi, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, dijumpai pada pipi atas kanan luka memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memar berwarna merah pada cuping hidung sebelah kanan, dijumpai luka robek pada telinga kanan bagian belakang, dijumpai lima luka tusuk pada dada sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada perut bagian kanan, dijumpai luka memar pada punggung atas bagian kanan, dijumpai luka memar pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kanan, dijumpai luka memar pada lengan kanan atas sisi luar, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atas sisi dalam, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atau sisi dalam, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada lengan bawah kanan sisi belakang, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada punggung tangan sebelah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari telunjuk tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari tengah tangan kanan, dijumpai luka lecet pada jari tengah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari manis tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari tengah tangan kiri, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari manis tangan kiri, dijumpai pada ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai berwarna kemerahan pada selaput otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah yang luas pada permukaan jaringan otak, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan, dijumpai pada permukaan kulit dada bagian kanan enam sentimeter ke arah kanan dari garis tengah tubuh resapan darah yang luas, dijumpai darah dan bekuan-kuan darah pada rongga dada kanan, dijumpai pada sela iga keempat dan kelima, luka tusuk dan menembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai resapan darah disekitar luka tusuk tembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai pada paru kanan sisi depan resapan darah dan tiga luka tembus, dijumpai luka tusuk yang menembus kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan kantong, dijumpai luka tusuk tembus pada jantung bagian bawah, dijumpai tiga belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada perut bagian dalam sisi kanan, dijumpai dua belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada hari, empat diantaranya menembus hingga ke bagian bagian belakanan kanan, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa, ginjal berwarna pucat;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak, akibat trauma benda tajam disertai retaknya dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pelapor Sapta Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 13.12 wib, saksi disuruh mengantar tutup tuppeware dan lampu emergency ketempat jualannya di Jalan Tengku amir hamzah Kelurahan Jatinegara tepatnya di Taman PGRI Kota Binjai, lalu saksi mengantarkan ketempat tersebut dan pada sekira pukul 14.39 wib setiba ditempat saksi tidak ada melihat Alm. VONDA HARIA NINGSIH berserta 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Xenia BK 1088 IW warna silver yang digunakan Alm. VONDA HARIA NINGSIH untuk berjualan kemudian saksi menghubungi Alm. VONDA HARIA NINGSIH namun tidak dijawab dan saksi bertanya disekelilingnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Alm. VONDA HARIA NINGSIH lalu saksi menemui saksi T. DEWI MAISARAH dan saksi T. DEWI MAISARAH ada melihat Alm. VONDA HARIA NINGSIH sedang berjualan di taman PGRI Kota Binjai bersama dengan seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri dengan tinggi sekitar 170 cm memakai topi, memakai maskrer hitam, memakai celan jeans warna biru dan memakai baju kaos lengan panjang berada didekat jualan Alm. VONDA HARIA NINGSIH kemudian saksi menghubungi HENDRA dengan mengatakan saksi ditempat jualan Alm. VONDA HARIA NINGSIH namun Alm. VONDA HARIA NINGSIH tiada ada ditempat yang ada hanya sandal dan kursi jualan lalu ARMEN menghubungi saksi dengan mengirimkan lokasi keberadaan Alm. VONDA HARIA NINGSIH di Jalan Klambir V Kota Medan;
- Bahwa saksi pergi ke Jalan Klambir V pada saat berada di Jalan ARMEN mengatakan untuk tidak mendekati mobil tersebut setibanya ditempat saksi melihat ARMEN dan 1 (satu) unit mobil xenia warna silver BK 1088 IW sedang terparkir dipinggir jalan umum kemudian saksi bertenya kepada sekeliling mobil tersebut untuk menanyakan kapan mobil tersebut terparkir namun tidak ada yang mengetahui lebih rinci dan saksi tidak melihat kedalam mobil dikarenakan saksi ingin melihat siapa yang datang kemobil tersebut setelah setengah jam namun tidak ada datang setelah itu saksi langsung ke Polsek Helvetia untuk melaporkan kejadian tersebut dan setiba di kantor polsek helvetia anak saksi menghubungi saksi dengan mengatakan: "Yah ibu sudah ketemu didalam mobil dan dibunuh" lalu saksi bersama dengan petugas kepolisian polsek medan helevtia langsung pergi ketempat tersebut dan pada saat ditempat saksi berada didalam mobil polisi dan polisi langsung mengecek kejadian tersebut kemudian petugas kepolisian polsek medan helvetia membawa saksi ke Polsek Medan Helvetia;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Alm. VONDA HARIA NINGSIH dengan cara memukul bagian kepala Alm. VONDA HARIA NINGSIH menggunakan memakai batu lalu Terdakwa menusuk dada Alm. VONDA HARIA NINGSIH menggunakan pisau sehingga Alm. VONDA HARIA NINGSIH meninggal dunia;

2. Saksi Harmensyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang berada di Jalan Tani asli kampung Lalang Kota Medan, pada saat itu saksi dihubungi oleh abang saksi dengan mengatakan: "Kakak ga nampak dijualnya, coba carikan di cctv jalan tol medan binjai" dan saksi mengatakan: "Tidak semudah itu" setelah itu saksi menghubungi HENDRA dengan mengatakan: "Ada apa bang kok sayya disuruh lihat cctv" dan HENDRA mengatakan: "Kakak vonda haria ningsih tidak nampak jualan di Jalan Tengku amir hamzah kelurahan jatinegara taman PGRI Kota binjai" lalu saksi mengatakan: "Tenang dulu ya" kemudian saksi menghubungi nomor handphone Alm. VONDA HARIA NINGSIH namun tidak dijawab oleh Alm. VONDA HARIA NINGSIH dan saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk mencari posisi nomor handphone Alm. VONDA HARIA NINGSIH tidak berapa lama ARMEN mengirimkan posisi Alm. VONDA HARIA NINGSIH di daerah kampung lalang setelah itu saksi mengirimkan kembali kepada HENDRA dan saksi SAPTA KURNIAWAN lalu saksi pergi ketempat tersebut setiba ditempat saksi melihat 1 (satu) unit mobil xenia BK 1088 IW warna silver setelah itu saksi menghubungi saksi SAPTA KURNIAWAN bahwa telah menemukan mobil tersebut, kemudian saksi melihat kedalam mobil tersebut dan tidak memperhatikan adanya orang didalam lalu saksi menanyakan kepada masyarakat disekitar yang tidak diketahui identitasnya siapa yang keluar dari dalam mobil namun orang yang tidak diketahui identitasnya tidak memperhatikan;
- Bahwa HENDRA mendatangi saksi dan saksi mengatakan agar berpencar menunggu siapa yang masuk kedalam mobil dengan rencana siapa yang masuk akan saksi sergap;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 17.30 wib, saksi SAPTA KURNIAWAN datang ketempat tersebut dan beretmu dengan saksi lalu saksi menanyakan kepada masyarakat yang tidak diketahui identitasnya: "Siapa yang turun dari mobil tersebut" lalu masyarakat mengatakan bahwa yang keluar adalah seorang laki-laki kemudian saksi bersama dengan HENDRA dan saksi SAPTA KURNIAWAN menunggu siapa yang akan kemobil tersebut namun tidak ada yang setelah itu saksi menyuruh saksi SAPTA KURNIAWAN untuk melaporkan kejadian dan saksi pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menjemput istri saksi;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 wib, saksi kembali datang ketempat tersebut dan saksi melihat masyarakat memecahkan kaca mobil tersebut yang mana saksi sempat melarang masyarakat namun HENDRA mengatakan: "Kakak didalam" setelah kaca mobil pecah saksi melihat Alm. VONDA HARIA NINGSIH berada didalam dengan mengalami luka dan mengeluarkan darah serta sudah meninggal dunia kemudian petugas kepolisian datang ketempat tersebut dan membawa Alm. VONDA HARIA NINGSIH dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Alm. VONDA HARIA NINGSIH dengan cara memukul bagian kepala Alm. VONDA HARIA NINGSIH menggunakan memakai batu lalu Terdakwa menusuk dada Alm. VONDA HARIA NINGSIH menggunakan pisau sehingga Alm. VONDA HARIA NINGSIH meninggal dunia;

3. Saksi T. Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi sedang berada dirumah pada saat bersamaan sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian yang tidak diketahui identitasnya datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu seorang petugas kepolisian mengatakan: "Ibu ada tahu kejadian ibu yang jualan itu dibunuh" dan saksi mengatakan: "Ya benar saya mengetahuinya pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, seorang petugas kepolisian berseta kepala lingkungan memberitahukan kepada saksi dan petugas kepolisian menunjukan screen shoot foto cctv dari Jalan Klambir V perihal

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



seorang laki-laki yang memakai topi putih dan celana panjang jeans yang berdiri disamping 1 (satu) unit mobil xenia warna silver yang saksi ketahui memiliki Alm. VONDA HARIA NINGSIH kemudian saksi mengatakan: "Kalau ciri-ciri laki-laki yang om tunjukan yakni memakai topi warna putih, baju kaos lengan panjang dan celana jeans panjang, memakai sepatu dan memakai masker warna hitam ada datang ketaman ini pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan sampai pukul 14.00 wib;

- Bahwa petugas kepolisian mengatakan: "Dia ada berinteraksi dengan orang disini atau memegang hp atau merokok" dan saksi mengatakan: "Dia gak ada memegang hp dan gak ada merokok" kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada saksi: "Ibu kenal sama korban" ibu tahu sudah berapa ama jualan ditaman PGRI?", lalu saksi mengatakan: "Baru seminggu" dan petugas kepolisian mengatakan kembali: "Ibu kenal sama korban", lalu saksi mengatakan Tidak namun saya mengenal suaminya dan itupun karena suami yang mengatakan bahwa Alm. VONDA HARIA NINGSIH merupakan istrinya dan petugas kepolisian menanyakan keberadaan laki-laki yang duduk ditaman dan apa yang dilakukannya;

- Bahwa saksi mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi keluar dari dalam rumah yang berada di dalam taman PGRI untuk bekerja sebagai membersihkan taman PGRI setelah itu saksi mendatangi Alm. VONDA HARIA NINGSIH yang sedang berjualan dengan mengatakan: "Kakak kalau siap jualan tolong sampahnya dikumpul jangan buang sembarangan" lalu Alm. VONDA HARIA NINGSIH mengatakan: "Iya selesai jualan saya buang ketong sampah" setelah itu saksi pergi untuk kembali bekerja membersihkan taman PGRI namun saksi melihat seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memakai baju kaos lengan panjang, celana jeans warna abu-abu, memakai topi putih dan memakai masker warna hitam yang duduk didalam taman yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat jualan Alm. VONDA HARIA NINGSIH;

- Bahwa pada saat saksi menyampui taman PGRI tempat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengatakan: "Bang geser ya bang" lalu laki-laki yang tidak diketahui identitasnya bergeser tanpa berbicara dan saksi menyampui sampai keujung dan kemudian saksi menyuruh laki-laki yang tidak ketahui identitasnya bergeser kekursi semula tanpa berbicara setelah itu saksi membersihkan rumput didepan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya duduk dan berbicara setelah itu saksi membersihkan



rumpun didepan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengatakan: "Kerja disini" lalu saksi mengatakan: "Iya" kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya kembali mengatakan: "besarlah gajinya disini" dan saksi mengatakan: "Besar bang seharga beras 50 (lima puluh) kg" dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tertawa lalu saksi mengatakan kepada laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 2 (dua) kali: "Nunggu siapa bang" lalu laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tidak menjawab setelah itu saksi pergi meninggalkan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menuju teman saksi yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi taman tersebut kemudian saksi melihat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya namun laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut selalu menghindar dan menunduk dan pada sekira pukul 12.00 wib, saksi pulang kerumah dan pada sekira pukul 13.00 wib, saksi melihat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan saksi mulai mencurigakan dengan keberadaan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada saat melihat keluar dari jendela saksi melihat laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sudah duduk kursi dibawa pohon mangga sambil minum es teh yang merupakan es teh yang dijual oleh Alm.VONDA HARIA NINGSIH dimana laki-laki yang tidak diketahui identitasnya meminum dengan membuka masker hitamnya;

- Bahwa saksi masuk kembali ke kamar untuk beristirahat sehingga pada pukul 14,30 wib, saksi keluar dari rumah bersama dengan anak saksi yang bernama FAIZA tepatnya duduk teras rumah lalu saksi melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH berseta mobil xenia sudah tidak ada lagi lalu FAIZA mengatakan kepada saksi: "Bu yang jualan itu mana ya bu" dan saksi mengatakan: "Ga taulah mungkin habis" lalu saksi bersama dengan FAIZA kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 wib, saksi keluar dari dalam rumah hendak membeli makanan dan saksi melihat saksi SAPTA KURNIAWAN sedang duduk dikursi pintu masuk taman sambil menelpon namun saksi tidak menengsur saksi SAPTA KURNIAWAN dan saksi kembali masuk kedalam rumah dan sekira 5 (lima) menit saksi SAPTA KURNIAWAN mendatangi rumah saksi dan memanggil saksi dan saksi menemui saksi SAPTA KURNIAWAN lalu saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Yang jualan didepan ini kemana", dan saksi mengatakan: "Jualan apa" lalu saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Yang jualan the, kaka tahu dia pergi sama siapa" dan saksi mengatakan: "Tidak tahu kenapa rupanya" kemudian



saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Dia gak ada lagi kak, sendal sama kursinya tinggal", dan saksi mengatakan: "Lho emang nya itu siapa rupanya" lalu saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Itu istri saya" kemudian saksi mengatakan: "Hah (dimana yang saya saya ketahui SAPTA KURNIAWAN udah mempunyai istri" kemudian SAPTA KURNIAWAN pergi sambil menelpon lalu saksi mengikuti saksi SAPTA KURNIAWAN dan saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Kakak tahu kemana dia" dan saksi mengatakan: "Gak tahu bang kenapa rupanya bang" lalu saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Tadi dia menelpon saksi SAPTA KURNIAWAN untuk mengatarkan bbarang jualan yag tinggal dan begitu sampai saksi sampai disini dia sudah gak ada" kemudian saksi mengatakan: "Ya gak tahu lah aku bang"

- Bahwa pada sekitar 15 (lima belas) menit kemudian istri tua dari saksi SAPTA KURNIAWAN datang dan menemui saksi SAPTA KURNIAWAN dan saksi SAPTA KURNIAWAN mengataka kepada AS: "Si vonda pergi sama mobilnya ga tahu kemana, ditinggalkannya kursi sama sendalnya dipinggir jalan:" lalu AS megatakan: "Ya allah kemana ya bang" dan saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Ya gak tahu,telponnya pun ga diangkat", kemudian AS mengatakan: "Yaudah pergilah dulu aku bang biar kutanya orang pintra:" lalu AS pergi sedangkan saksi SAPTA KURNIAWAN tetap menghubungi nomor handphone Alm.VONDA HARIA NINGSIH namun tidak diangkat juga tidak berapa lama saksi SAPTA KURNIAWAN mendapat pemberitahuan dari keluarganya tentang keberadaan mobil lalu saksi SAPTA KURNIAWAN meminta tolong kepada saksi untuk membukanya namun saksi tidak mengetahui sehingga saksi memanggil FAIZA untuk membukanya setelah itu FAIZA berhasil membuka dan saksi SAPTA KURNIAWAN mengatakan: "Poisi mobil sudah dikampung lalang" kemudian saksi SAPTA KURNIAWAN langsung pergi meninggalkan saksi bersama dengan FAIZA lalu saksi masuk kedalam rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian AS mendatangi saksi dengan mengatakan keberadaan saksi SAPTA KURNIAWAN lalu saksi mengatakan: "Abang tadi pergi, karena mendapat pemberitahuan daru google map mobil tersebut berada dikampung lalang" kemudian AS mengatakan: "O iya kakak mobil tersebut katanya terparkir di jalan klambir V lalu AS bersama dengan saksi duduk diteras rumah dan beberapa menit kemudian AS pergi meninggalkan saksi;

- Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi M. Ansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi pergi dari rumah saksi yang berada terletak Dusun II Timur Jalan Inpers Gang Arsad Tanjung Gusta Kecamatan Medan Sunggal Deli Serdang untuk bekerja sebagai tukang becak mesin kemudian saksi berkeling-keliling mencari sewa dan saksi mendapatkan sewa kemudian pada sekira pukul 15.50 wib, saksi mendapatkan sewa di Jalan Klambir V tepatnya didepan gudang yang mana seorang laki-laki menggunakan topi putih, baju kaos berwarna putih, celana jeans warna biru dan saksi lupa menggunakan sepatu atau sandal yang mana laki-laki yang tidak ketahui identitasnya masuk kedalam becak bermotor saksi tanpa ada pembicaraan langsung jalan kedepan sekitar 40 (empat puluh) meter lewat rel kereta api saksi menanyakan kepada seorang laki-laki tidak ketahui identitasnya: "Mau kemana bang?" namun laki-laki yang tidak ketahui identitasnya tidak berbicara melainkan memberikan isyarat dengan tangannya untuk ke Gang bersama belok kanan lalu saksi belok kanan masuk kedalam Gang bersama dengan jarak 40 (empat puluh) meter lalu saksi berhenti karena ada sepeda motor diparkirkan ditengah jalan sehingga becak bermotor saksi tidak bisa lewat lalu saksi menyampaikan kepada laki-laki yang tidak ketahui identitasnya: "Tidak bisa lewat ini bang" dan laki-laki yang tidak ketahui identitasnya memberikan ongkos kepada saksi pecahan uang senilai Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dua lembar dan uang seribu kertas selanjutnya laki-laki yang tidak ketahui identitasnya turun dari becak bermotor dan berjalan menuju Gang bersama dan memutar becak bermotor kembali ke Jalan Klambir V menuju Kampung Lalang dan kembali berkeliling mencari sewa sampai pada sekira pukul 18.00 wib saksi pulang kerumah saksi menjumpai anak-anak saksi;
- Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi;

5. Saksi RIZKY ALAWIYAH, Disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi membuka aplikasi media facebook dan saksi membuka aplikasi market place lalu saksi melihat postingan facebook dari akun yang bernama IQBAL menjual handphone android Oppo A54 warna biru dengan seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi akun tersebut dengan cara menchatting dan menanyakan apa barang tersebut masih ada, dan menanyakan lokasinya dimana serta saksi benegosiasi untuk bisa dikurangi harganya tersebut setelah itu saksi meminta nomor whatsapp dari penjual tersebut lalu saksi bersama dengan saksi IQBAL HAKIM LUBIS telah sepakat melakukan pembelian secara COD (Cash On Delivery) lalu saksi pergi ketempat tersebut di Jalan Gang Pisang 21 Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan dan pada sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi IQBAL HAKIM LUBIS dan saksi langsung melihat kondisi handphone tersebut setelah itu saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi IQBAL HAKIM LUBIS;
- Terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Joko Muliyo pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi berjalan kaki dari rumah di Jalan Medan Binjai Km 15 Gang Tiga Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk mencari pekerjaan setiba pada pukul 09.30 wib, Terdakwa sampai di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jatinegara Taman PGRI Kota Binjai dan Terdakwa duduk di taman PGRI tiba-tiba datang saksi T.DEWI MAISARAH selaku petugas kebersihan taman PGRI lalu saksi T.DEWI MAISARAH menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat dikarenakan saksi T.DEWI MAISARAH hendak membersihkan Taman PGRI;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia No pol BK 1088 IW warna silver lalu Alm.VONDA HARIA NINGSIH membuka pintu belakang mobil untuk berjualan di dalam mobil lalu Terdakwa melihat Alm.VONDA HARIA NINGSIH memegang 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



handphone merek Oppo A54 berwarna biru dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa membeli es teh kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan seharga Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa kembali ke tempat duduk Terdakwa sebelumnya tidak berapa lama pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa melihat ke arah mobil jualan Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana sudah tidak ada pembeli kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu batako menyimpan di sebelah tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi mendekati mobil Alm.VONDA HARIA NINGSIH;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu samping mobil dan Terdakwa langsung kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH dengan menggunakan batu batako lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dengan menutup pintu samping mobil pada saat Terdakwa kembali memukul Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang mana Alm.VONDA HARIA NINGSIH meronta-ronta sambil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan;

- Bahwa lalu Terdakwa kembali memukul kepala Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang dengan menggunakan batu batako sampai Alm.VONDA HARIA NINGSIH terbaring di kursi bagian tengah;

- Bahwa lalu Terdakwa mengambil kunci mobil berserta uang dari dalam tas Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil ke Jalan arah medan pada saat di perjalanan VONDA HARIA NINGSIH dari arah belakang hendak bangun dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit pisau dari pinggang belakang lalu Terdakwa langsung menusuk dada dan perut Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang sehingga Alm.VONDA HARIA NINGSIH meringis kesakitan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil dan pada sekira pukul 14.30 wib di Jalan Klambir V Kota Medan tepatnya di pinggir jalan Terdakwa memutar arah mobil dengan kearah jalan binjai dan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut yang dimana VONDA HARIA NINGSIH sudah tidak bersuara dan tidak bergerak;

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan tetesan darah yang berada di bawah pintu mobil setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengunci mobil tersebut tidak berapa lama Terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit becak bermotor yang dikendarai oleh saksi M.ANSARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam becak bermotor tanpa ada pembicaraan pada jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI mengatakan kepada Terdakwa: "Mau kemana bang?" namun Terdakwa tidak berbicara melainkan Terdakwa memberikan isyarat dengan tangan untuk ke Gang Bersama belok kanan lalu saksi M.ANSARI belok ke arah kanan dan masuk ke Gang Bersama dengan jarak 40 (empat puluh) meter saksi M.ANSARI berhenti dikarenakan ada sepeda motor terpaksa dipinggir jalan sehingga tidak bisa lewat dengan mengatakan: "Tidak bisa lewat ini bang",;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari becak dan memberikan uang sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada saksi M.ANSARI dan Terdakwa berjalan kesalah satu gang yang tidak diketahui nama gang sesampainya di tempat itu Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya lalu membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak bermotor ke arah Jalan Binjai KM 18 hendak membeli baju di sebuah toko setelah belanja Terdakwa pergi pada saat melintas di Jalan Medan Binjai Km12 Terdakwa berhenti di SPBU untuk mengganti baju Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat SPBU dan berlajan ke arah binjai dan pada sekitar 1 (satu) km dari SPBU Terdakwa membakar baju, celana, topi dan masker yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Alm.VONDA HARIA NINGSIH
- Bahwa benar pada sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru milik Alm.VONDA HARIA NINGSIH di aplikasi median social market place facebook dengan akun facebook bernama DEDI ISKANDAR dengan menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak berapa lama saksi IQBAL HAKIM LUBIS menchatting Terdakwa dari aplikasi market place yang mana saksi IQBAL HAKIM LUBIS menawarkan handphone dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru tidak memiliki kotak hanya memiliki charger dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 082178305482 kemudian saksi IQBAL HAKIM LUBIS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan kekeruanan handphone tersebut tidak berapa lama Terdakwa menyuruh saksi IQBAL HAKIM LUBIS menjemput 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru di Jalan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai Km 18 lalu saksi IQBAL HAKIM LUBIS menyetujui hal tersebut tidak berapa lama pada sekira pukul 22.30 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IQBAL HAKIM LUBIS sudah sampai ditempat setelah itu saksi IQBAL HAKIM LUBIS mengecek kondisi handphone kemudian Terdakwa bersama dengan saksi IQBAL HAKIM LUBIS telah sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi IQBAL HAKIM LUBIS memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa pergi kerumah keluarga yang berada di Jalan Ayahanda Gang Juhar kota Medan setiba ditempat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba datang saksi TOGU FRANHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian Alm.VONDA HARIA NINGSIH selanjutnya saksi TOGU FRANHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa: Hasil Visum-Et Repertum No. 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Ismurrizal, S.H.,M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Medan Helvetia tertanggal 07 Juni 2023, No.VER/44/VI/2023. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Medan Helvetia PS KAS SPKT II/B, selaku penyidik RONY H.P SITUMORANG, dengan pangkat IPTU, NRP 68040106, makan pada tanggal dua bulan Desember dua ribu pulu satu, pukul Sembilan lewat dua puluh waktu Indonesia barat, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :
Label Jenazah : Tidak dijumpai Pembungkusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah : Tidak dijumpai

Penutup Jenazah : Dijumpai kain segi empat berwarna cokelat motif kotak-kotak berumbai disetiap sisi serta kain segi empat berwarna putih berlumuran darah

Pakaian Jenazah : Dijumpai baju lengan panjang berwarna cokelat berlumuran darah serta celana legging berwarna hitam. Bra berwarna biru berlumuran darah, celana dalam berwarna ungu dan kaus kaki berwarna merah muda dengan motif lingkaran berwarna putih

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai

Benda disamping jenazah : Tidak dijumpai

Tanda-tanda kematian : -

Lebam mayat : Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan

Kaku mayat : Dijumpai pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang mudah dilawan

Pembusukan : Tidak dijumpai

Identitas Jenazah :

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut panjang hitam.

Tanda-tanda khusus : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit langsung, rambut panjang hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kepala bagian kanan, dijumpai luka robek pada dahi, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas dan bawah, dijumpai pada pipi atas kanan luka memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memar berwarna merah pada cuping hidung sebelah kanan, dijumpai luka robek pada telinga kanan bagian belakang, dijumpai lima luka tusuk pada dada sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada perut bagian kanan, dijumpai luka memar pada punggung atas bagian kanan, dijumpai luka

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar paa puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kanan, dijumpai luka memarpada lengan kanan atas sisi luar, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atas sisi dalam, dijumpai luka tusuk pada lengan kanan atau sisi dalam, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman, dijumpai luka memarberwarna kehitaman pada lengan bawah kanan sisi belakang, dijumpai luka memar berwarna merah kehitam pada punggung tangan sebelah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari telunjuk tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitaman pada jari tengah tangan kanan, dijumpai luka lecet pada jari tengah kanan, dijumpai luka memar berwarna merah kehitam pada jari manis tangan kanan, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari tangan tangan kiri, dijumpai luka memar berwarna kehitaman pada jari manis tangan kiri, dijumpai pada ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna pucat

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, dijumpai resapan darah yang luas pada hampir seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai berwarna kemerahan pada selaput otak, dijumpai resapan darah dan bekuan darah yang luas pada permukaan jaringan otak, dijumpai retaknya dasar tulang tengkorak bagian belakang sebelah kanan, dijumpai pada permukaan kulit dada bagian kanan enam sentimeter kearah kanan dari garis tengah tubuh resapan darah yang luas, dijumpai darah dan bekuan-kuan darah pada rongga dada kanan, dijumpai pada sela iga keempat dan kelima, luka tusuk dan menembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai resapan darah disekitar luka tusuk tembus pembuluh darah besar jantung, dijumpai pada paru kanan sisi depan resapan darah dan tiga luka tembus, dijumpai luka tusuk yang menembus kantung jantung, dijumpai darah dan bekuan darah pada pembukaan kantong, dijumpai luka tusuk tembus pada jantung bagian bawah, dijumpai tiga belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada perut bagian dalam sisi kanan, dijumpai dua belas luka tusuk tembus disertai resapan darah pada hari, empat diantaranya menembus hingga ke bagian bagian belakanan kanan, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa, ginjal berwarna pucat

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena perdarahan yang banyak, akibat trauma benda tajam disertai retaknya dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyerahkna Barang Bukti berupa:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Xenia BK 1088 IW Warna Silver
- 1 (satu) Buah Baju terusan warna merah
- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Lembar kwintasi pembayaran Handphone senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Buah batako
- 1 (satu) Buah baju warna cokelat
- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Buah flasdishk yang berisikan 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dapat diperoleh fakta hukum di bawah ini;

1. Bahwa Terdakwa bernama Joko Muliyo dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa memukul VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang dengan menggunakan 1 (satu) buah batu batako yang diambil terdakwa di sekitar tempat kejadian;
3. Bahwa peristiwa itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam mobil milik Vonda Haria Ningsih ketika korban berada di dalam mobil;
4. Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan memukul kepala Vonda Haria Ningsih secara berulang-ulang;
5. Bahwa VONDA HARIA NINGSIH meronta-ronta sambil menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan akhirnya Vonda Haria Ningsih tidak berdaya dalam posisi terbaring di bagian kursi tengah mobil;
6. Bahwa Terdakwa mengambil kunci mobil berserta uang dari dalam tas Alm.VONDA HARIA NINGSIH setelah itu Terdakwa pergi mengendarai mobil ke Jalan arah medan pada saat di perjalanan VONDA HARIA NINGSIH dari arah belakang hendak bangun dan pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit pisau dari pinggang belakang lalu Terdakwa langsung menusuk dada dan perut Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang sehingga Alm.VONDA HARIA NINGSIH yang tidak dapat lagi melakukan perlawanan;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil dan pada sekira pukul 14.30 wib di Jalan Klambir V Kota Medan tepatnya di pinggir jalan Terdakwa memutar arah mobil dengan kearah jalan binjai dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberhentikan mobil tersebut yang dimana VONDA HARIA NINGSIH sudah tidak bersuara dan tidak bergerak;

8. Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik korban dan pada sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru milik Alm.VONDA HARIA NINGSIH diaplikasi median social market place facebook dengan akun facebook bernama DEDI ISKANDAR dengan menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak berapa lama saksi IQBAL HAKIM LUBIS menchatting Terdakwa dari aplikasi market place yang mana saksi IQBAL HAKIM LUBIS menawarkan handphone dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru tidak memiliki kotak hanya memiliki charger dan Terdakwa memberikan nomor whatsapp dengan nomor 082178305482 kemudian saksi IQBAL HAKIM LUBIS menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan kekeruangan hahdphone tersebut tidak berapa lama Terdakwa menyuruh saksi IQBAL HAKIM LUBIS menjemput 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru di Jalan Binjai Km 18 lalu saksi IQBAL HAKIM LUBIS menyetujui hal tersebut tidak berapa lama pada sekira pukul 22.30 wib, saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IQBAL HAKIM LUBIS sudah sampai ditempat setelah itu saksi IQBAL HAKIM LUBIS mengecek kondisi hndphone kemuidan Terdakwa bersama dengan saksi IQBAL HAKIM LUBIS telah sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru dengan seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi IQBAL HAKIM LUBIS memberikan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa pergi kerumah keluarga yang berada di Jalan Ayahanda Gang Juhar kota Medan setiba ditempat Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tiba-tiba datang saksi TOGU FRANTHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kejadian Alm.VONDA HARIA NINGSIH selanjutnya saksi TOGU FRANTHERY MALAU bersama dengan saksi BAGUS DWI PRAKOSO (Masing-masing anggota kepolisian dari Polrestabes Medan) berserta Timsus Polrestabes Medan melakukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

10. Bahwa **Hasil** Visum-Et Repertum No. 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023, yang bertanda tangan dibawah ini dr. Ismurrizal, S.H.,M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, Menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Medan Helvetia tertanggal 07 Juni 2023, No.VER/44/VI/2023. Yang ditandatangani oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Medan Helvetia PS KAS SPKT II/B, selaku penyidik RONY H.P SITUMORANG, dengan pangkat IPTU, NRP 68040106, makan pada tanggal dua bulan Desember dua ribu pulu satu, pukul Sembilan lewat dua puluh waktu Indonesia barat, bertempat di Dapertemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan peemeriksaan atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas dengan identitas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

Label Jenazah	: Tidak dijumpai Pembungkusan
Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain segi empat berwarna coklat motif kotak-kotak berumbai disetiap sisi serta kain segi empat berwarna putih berlumuran darah
Pakaian Jenazah	: Dijumpai baju lengan panjang berwarna coklat berlumuran darah serta celana legging berwarna hitam. Bra berwarna biru berlumuran darah, celana dalam berwarna ungu dan kaus kaki berwarna merah muda dengan motif lingkaran berwarna putih
Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai
Benda disamping jenazah	: Tidak dijumpai
Tanda-tanda kematian	: -
Lebam mayat	: Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong yang hilang pada penekanan



Kaku mayat : Dijumpai pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang mudah dilawan

Pembusukan : Tidak dijumpai

Identitas Jenazah :

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut panjang hitam.

Tanda-tanda khusus : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit langsung, rambut panjang hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di depan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Atau:

Kedua : Melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua Alternatif melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 338 KUHPidana

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (3) KUHPidana

Menimbang Surat Dakwaan disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan kedua Alternatif yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut.



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
5. Perbuatan itu menyebabkan ada orang mati;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas yang diduga (*suspected*) telah melakukan suatu delik dan subjek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tujuan bahwa dakwaan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan mengakui bernama Joko Muliyo dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 tentang “Barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pencurian) ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan delik pokok yang dikualifikasi sebagai “pencurian” yang dimaksud dalam Pasal 362 KUH Pidana yang terdiri lagi atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mengambil sesuatu barang;
- 2) yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didasari keinginan Terdakwa mau mengambil sebuah handphone milik korban Vonda Haria Ningsih sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan dan keterangan saksi RIZKY ALAWIYAH yang telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Opoo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A54 berwarna biru seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Iqbal Hakim Lubis di Jalan Gang Pisang 21 Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan dan berdasarkan keterangan saksi Iqbal Hakim Lubis telah membelinya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dari Terdakwa dengan akun facebook Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 berwarna biru tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu membuat Vonda Haria Ningsih tidak berdaya dengan melawan hak dengan cara memukul Vonda Haria Ningsih dengan batu batako ke kepala korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pencurian telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kumulatif perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa bermula adanya niat Terdakwa memiliki handphone milik korban Vonda Haria Ningsih sehingga untuk maksud tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Vonda Haria Ningsih dengan menggunakan batu batako dan selanjutnya menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa di dalam mobil milik korban di mana Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengendarainya sejak dari tempat Vonda Haria Ningsih berjalan di Jl. Tengku Amir Hamzah Binjai hingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Kelambir V Medan dan mobil ditinggalkan terdakwa di tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAPTA KURNIAWAN (suami korban Vonda Haria Ningsih) dan saksi HARMENSYAH menerangkan bahwa telah menemukan dan melihat korban Vonda Haria Ningsih dalam keadaan berdarah dan sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di dalam mobil merek Daihatsu Xenia No pol BK 1088 IW warna silver di Jalan Klambir V Kota Medan;

Menimbang, bahwa keadaan korban Vonda Haria Ningsih dalam keadaan meninggal dunia adalah akibat perbuatan Terdakwa yang memukul kepala korban dengan batu batako dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau yang dilakukan berulang kali;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya di atas unsur didahului dengan kekerasan dengan telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya

Menimbang, bahwa frasa-frasa hukum di atas bersifat alternatif sehingga salah satu saja sub unsur di atas dilakukan oleh terdakwa sudah dapat dimaknai bahwa unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Vonda Haria Ningsih dengan cara memukul kepala korban dengan batu batako dan menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau yang dilakukan berulang kali sehingga korban tidak berdaya yang dengan keadaan korban tersebut dapat memudahkan pencurian yang dilakukannya untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 berwarna biru tersebut milik Vonda Haria Ningsih tersebut dan terdakwa telah menjualnya kepada Iqbal Hakim Lubis di Jalan Binjai Km 18 dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-4 kekerasan untuk memudahkan pencurian itu telah terbukti;

Ad.5. Unsur Perbuatan itu menyebabkan ada orang mati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul kepala korban Vonda Haria Ningsih dengan menggunakan batu batako dan menusuk pada bagian dada dan perut Alm.VONDA HARIA NINGSIH secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekira Pukul 14.30 WIB di dalam mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi BK 1088 IW warna silver kepunyaan korban di mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam mobil milik korban mulai dari Jl. Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jatinegara Taman PGRI Kota Binjai di Binjai hingga di Jalan Klambir V Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban di dalam mobil dan mengendarainya sejak dari tempat korban berjualan di Binjai hingga mobil dikendarai Terdakwa sampai ke Medan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban Vonda Haria Ningsih mengakibatkan korban Vonda Haria Ningsih

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H.,M.H., Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan yang telah memeriksa jenazah perempuan, dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit langsung, rambut panjang hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa jenazah yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 04/XII/2021RS Bhayangkara Tk II Kota Medan, tanggal 07 Juni 2023 tersebut adalah almh. Vonda Haria Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke- 5 Perbuatan itu menyebabkan ada orang mati telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsur dakwaan telah terbukti oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Joko Muliyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua Alternatif oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum baik berupa alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju terusan warna merah
- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Lembar kwintasi pembayaran Handphone senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Buah batako
- 1 (satu) Buah baju warna coklat

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana warna hitam
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Xenia BK 1088 IW Warna Silver

Dikembalikan kepada saksi SAPTA KURNIAWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa belum berdamai dengan Ahli Waris SAPTA KURNIAWAN

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan Memperhatikan Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kirtab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOKO MULIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO MULIYO** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju terusan warna merah;
 - 1 (satu) Buah celana warna hitam ;
 - 1 (satu) Lembar kwintasi pembayaran Handphone senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah batako;
- 1 (satu) Buah baju warna coklat;
- 1 (satu) Buah celana warna hitam;
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan 2 (dua) buah salinan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil merek Daihatsu Xenia BK 1088 IW Warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi SAPTA KURNIAWAN

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 oleh Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Eti Astuti,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon,SH.,MH dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 2128/Pid.B/2023/PN Mdn